

Scraping de Teléfonos en Idealista y Fotocasa

Riesgos legales, implicaciones técnicas y alternativas para el miniCRM de
Grupo Hogares

Proyecto: miniCRM — Grupo Hogares

Cliente: Grupo Hogares (inmobiliaria)

Desarrolla: Bayiva

Documento: Confidencial — para decisión interna

Fecha: Junio 2026

Versión: 1.0

1. Contexto

Bayiva desarrolla un miniCRM para **Grupo Hogares**, cliente del sector inmobiliario. El sistema scrapea propiedades de Idealista y Fotocasa para alimentar un motor de matching que conecta leads comerciales (desde GHL) con propiedades disponibles.

Durante el desarrollo, **Sebastian (fundador de Bayiva)** planteó:

“Lo ideal sería que llegue la casa con el número y todo para que se le pueda contactar.”

— Sebastian, fundador de Bayiva

Este documento analiza la viabilidad técnica, los riesgos legales y las alternativas para incorporar el número de contacto del anunciante en las propiedades importadas al sistema.

2. ¿Qué estamos scrapeando hoy? sin riesgo

Del **listado público** de Idealista y Fotocasa extraemos la siguiente información, todo visible sin necesidad de login ni interacción del usuario:

DATO	VISIBLE SIN LOGIN	RIESGO LEGAL
Título	Sí	Mínimo
Precio	Sí	Mínimo
Dirección / Zona	Sí	Mínimo
Metros, habitaciones, baños	Sí	Mínimo
Tipo de inmueble	Sí	Mínimo
URL de la propiedad	Sí	Mínimo
Nombre de la agencia	Sí (visible en HTML, no lo extraemos aún)	Mínimo

Toda esta información es pública, indexable por Google, y no requiere ninguna interacción del usuario. Su extracción automatizada, aunque técnicamente podría contravenir los TOS, es una práctica común y tolerada en el sector.

3. ¿Qué implica scrapear el teléfono? riesgo alto

3.1. Técnicamente

El teléfono **no está visible** en el HTML de la página. Requiere un proceso significativamente más complejo:

1. Navegar a la página de detalle de cada propiedad (Playwright)
2. Hacer clic en el botón “Ver teléfono” ← interacción real
3. Esperar que el JavaScript cargue el número vía API interna
4. Extraerlo del DOM tras la carga asíncrona

A diferencia del scraping de listado (pasivo), esto requiere **interacción activa** simulando a un usuario real, lo que es detectable y penalizable por los sistemas anti-bot de los portales.

3.2. Legalmente

Idealista y Fotocasa **prohíben explícitamente** en sus Términos de Servicio el acceso automatizado:

“Queda prohibido acceder o intentar acceder a cualquier área del Sitio Web o de los Servicios por medios automatizados (incluido el uso de scripts o web crawlers).”

— Idealista, Términos y Condiciones

“El usuario se obliga a no emplear ningún dispositivo, software o rutina que interfiera en el correcto funcionamiento del sitio web.”

— Fotocasa, Términos y Condiciones

No es un delito penal, pero constituye un **incumplimiento contractual civil**. Las consecuencias van desde el bloqueo de IP hasta acciones legales por parte de los portales.

3.3. Escenarios de riesgo

ESCENARIO	PROBABILIDAD	IMPACTO GRUPO HOGARES	IMPACTO BAYIVA
Bloqueo de IP por tráfico anómalo	Alta	Pierde scraping de propiedades	Cliente disconforme
Bloqueo permanente de Idealista/Fotocasa	Media	Sin acceso a datos de mercado	Cliente busca otro proveedor
Carta de cese y desistimiento	Baja	Exposición legal	Bayiva mencionada como desarrollador
Demanda por competencia desleal	Muy baja		

3.4. El dato clave

El número que se obtendría **NO es del propietario de la vivienda**. Es de la **agencia inmobiliaria** que publicó el anuncio.

Llamar a esa agencia para ofrecerle servicios tiene poco sentido comercial porque:

- **Ya están vendiendo esa propiedad** — no necesitan a Grupo Hogares para eso
- **Ya tienen un pipeline activo** — son un competidor, no un lead
- **Sería una llamada en frío** a un intermediario, no al tomador de decisiones

4. Alternativas (ordenadas de mejor a peor)

RECOMENDADA

Opción A: Capturar agencia + lead automático en GHL

Qué hace:

- Del listado ya podemos extraer el **nombre de la agencia** (visible sin clics, selector CSS ya existe en el código)
- Al importar una propiedad, el sistema crea automáticamente un **lead en GHL** con los datos disponibles

Ejemplo de lead generado automáticamente en GHL:

Nombre: "Agencia Inmobiliaria X"
Teléfono: (vacío – Sebastian decide si contactar)
Nota: "Publicó: Piso en Calle Colón, 12 – 1.275.000€
Zona: El Pla del Remei, Valencia
URL: https://fotocasa.es/.../189911978/d
Agencia detectada automáticamente"
Etiqueta: "Posible contacto comercial"

Riesgo legal: **Mínimo** — datos públicos

Tiempo implementación: 1-2 días

Utilidad para Grupo Hogares: Alta — reciben leads calificados y deciden a quién contactar

ALTERNATIVA

Opción B: Lo mismo + Grupo Hogares decide el siguiente paso

Qué hace:

- Igual que la Opción A
- Grupo Hogares recibe los leads en GHL y **manualmente** mira el anuncio
- Si le interesa la agencia, busca el teléfono él mismo (1 clic en "Ver teléfono")

Riesgo legal: **Mínimo**

Utilidad: Alta — el esfuerzo manual recae en el cliente, no en el sistema

BAJO DEMANDA

Opción C: Scraping de teléfono con responsabilidad del cliente

Qué hace:

- Se implementa la extracción de teléfono vía Playwright (navegador headless)
- Bayiva entrega la funcionalidad con una **cláusula contractual**
- Grupo Hogares asume la responsabilidad legal del uso

Riesgo legal: **Medio-Alto**

Tiempo: 2-3 semanas

Requisito: Cláusula en contrato + documentación de riesgos

5. Recomendación final para Bayiva

Sobre el teléfono

1. Si Grupo Hogares lo exige, entregarlo con:
 - Cláusula contractual donde ellos asumen el riesgo legal
 - Implementación conservadora (bajo volumen, con controles y límites)
 - Documentación explícita de los TOS que se están violando